Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	054426N07				
Estado	Reactivado	Nuevo	NO	Carácter	NNN
NumDict	54426	Fecha emisión	30-11-2007		
Aclarado		Aplicado			
Complementado		Confirmado			
Reconsiderado		Reconsiderado Parcialmente			

Origenes

División de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

RAPB, BOB

Destinatarios

Contralora Regional de Magallanes

Texto

No se advierte ilegalidad en la circunstancia de que las ofertas presentadas por los proponentes en la propuesta pública denominada "Normalización Hospital Regional de Punta Arenas" hayan excedido el monto del presupuesto oficial establecido para la propuesta pública. Ello, porque según el Dto 75/2004 MOOPP, Reglamento para Contratos de Obras Públicas y las Bases Administrativas Especiales del concurso, el monto en el presupuesto oficial reviste un carácter meramente referencial.

Acción	Dictámen	Año

Fuentes Legales

dto 75/2004 moopp art/24 num/4, dto 75/2004 moopp art/77 inc/2

Descriptores

ofertas excedido presupuesto oficial obras hospital

Texto completo

N° 54.426 Fecha: 30-XI-2007

La Contraloría Regional de Magallanes ha solicitado un pronunciamiento respecto del procedimiento de adjudicación de la propuesta pública denominada "Normalización Hospital Regional de Punta Arenas", Código BIP 20135572-0, que forma parte del Convenio de Programación suscrito entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. La consulta se refiere específicamente a la circunstancia de haber excedido las ofertas presentadas el presupuesto oficial de la licitación, y a la interpretación que debe darse al artículo 14, letra a) de las Bases Administrativas Especiales del concurso, que contiene reglas de evaluación de la oferta económica que resultan contradictorias entre sí y cuya aplicación lleva a distintos resultados según se escoja una u otra de las mismas.

Sobre el particular, es necesario señalar que el examen de los antecedentes reunidos permite efectuar las siguientes observaciones:

1) Presupuesto de las obras.

Como puede advertirse de la publicación de los antecedentes de la licitación, efectuada con fecha 28 de febrero de 2007 en el portal de Chilecompra, bajo el número de adquisición 2084-12-LP07, las bases y demás antecedentes publicados en dicho portal no indicaron un "presupuesto oficial" de la obra, sino que, en el numeral 9 de la publicación electrónica, denominado "Montos y Duración del Contrato", apartado "observaciones", se señaló un precio referencial de la propuesta, que ascendía a $29.000.000.000.-, incluidos gastos generales, utilidades e IVA. Posteriormente, de acuerdo al acta de apertura de la propuesta, de 9 de julio de 2007, el presupuesto oficial ascendería al total de $29.277.723.282.

Sin embargo, se presentaron ofertas que excedían sustancialmente el presupuesto oficial aprobado para la ejecución del proyecto. Así, la empresa Dragados S.A. presentó un presupuesto de $50.724.242.182.-; la empresa UTE Punta Arenas presentó un presupuesto de $43.962.756.800.- y la empresa Constructora Salfa y Salfa Construcción presentó un presupuesto de $41.129.865.681.

Ante esta situación, se solicitó una nueva evaluación a MIDEPLAN, el que otorgó su recomendación técnica sin condiciones para el financiamiento, incrementándose el monto aprobado en el porcentaje necesario para adjudicar a la oferta más baja presentada. Después de esta actuación, el presupuesto contemplado para las obras ascendió al total de $43.751.480.000.

Ahora bien, al respecto es necesario advertir que, de acuerdo a la normativa aplicable al concurso, el monto indicado en el presupuesto oficial reviste carácter meramente referencial. Así se desprende en primer término de las propias bases de la licitación, que en el artículo 3.34 de las Bases Administrativas Generales definen al presupuesto oficial, o presupuesto estimativo, como el estudio detallado efectuado por el Gobierno Regional de Magallanes y el Ministerio de Salud, del precio total previsto para la obra y que representa la opinión oficial sobre su valor.

Tal criterio, por lo demás, guarda armonía con lo señalado en el DS. MOP N°75 de 2004, Reglamento para Contratos de Obra Pública -de aplicación supletoria al procedimiento de adjudicación en examen, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, inciso tercero, letra e) de las Bases Administrativas Generales-, el cual señala en su artículo 24, N°4, que Presupuesto Oficial es "el estudio detallado, efectuado por el Ministerio, de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra y que representa su opinión sobre su valor", agregando en el inciso segundo del artículo 77 que "El presupuesto oficial será solamente informativo y servirá para fijar los precios unitarios compensados, cuando de acuerdo a las bases se emplee este criterio", de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de ese Reglamento.

En consecuencia, la circunstancia de existir una diferencia superior a un 30% entre el presupuesto oficial y las ofertas presentadas por los proponentes no vicia por sí misma la propuesta pública en examen, por lo que no se advierte ilegalidad en la circunstancia de que las ofertas hayan excedido el monto del presupuesto oficial establecido para la propuesta en estudio, sin perjuicio de lo que se señalará a continuación.

2) El artículo 14, letra a), de las Bases Administrativas Especiales y la fórmula de evaluación de la oferta económica.

Enseguida, si se analiza el artículo 14, letra a), de las Bases Administrativas Especiales, en comento, se puede advertir que para el efecto de llevar a cabo la evaluación de las ofertas económicas, éste tiene un desarrollo lógico que está destinado a identificar aquella propuesta que sea más cercana al Valor Promedio de la Oferta (VPO), objetivo que se concreta con la aplicación de la escala de evaluación allí contenida, la que permite calificar a los oferentes otorgándole un mayor puntaje a la oferta más coincidente con el VPO. Incluso, la misma norma establece un criterio de decisión para el caso de empate, consistente en beneficiar a la opción de menor precio.

Sin embargo, la consistencia de la referida fórmula acaba cuando aparece el cuadro de Calificación de las Ofertas Económicas, que no desarrolla los supuestos antes descritos, adoleciendo además de la falta de definición de uno de los parámetros de la ecuación que sirve para determinar el puntaje de calificación.

La incongruencia recién descrita ha sido reconocida por el Director del Servicio de Salud de Magallanes en el oficio ordinario N° 1.775, de 29 de agosto de 2007, en el cual el señala que la tabla que se encuentra al final del mencionado artículo 14 "fue insertada erróneamente, ya que ella no guarda relación alguna con la forma de evaluación precedentemente descrita, ni define los parámetros para su aplicación".

Esta misma discordancia también ha sido advertida por la Contraloría Regional de Magallanes en el informe N° 6/2007, y por la Subdivisión de Control Técnico de esta División de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes, en su Informe Técnico SCT N° 761 de 2007, las cuales concluyen que la calificación económica de las propuestas, regulada en el artículo 14, letra a) de las Bases Administrativas Especiales, está sujeta a un procedimiento de evaluación que presenta dos reglas de cálculo no coincidentes entre sí y que podrían conducir a resultados diversos respecto de los oferentes que presentaron ofertas válidas para ser consideradas en la etapa de evaluación técnico-económica de la licitación en examen.

Ahora bien, sostener que el artículo en cuestión contiene dos fórmulas de evaluación de las propuestas económicas, no es lógico ni razonable, puesto que de la sola lectura del precepto que suscita este pronunciamiento no parece haber correspondencia entre una y otra, ni tampoco complementariedad alguna que justifique la inclusión de ambas. Es más, el mismo artículo carece de sentido si se consideran ambas fórmulas como igualmente válidas, ya que en tal supuesto no se prevé criterio alguno que permita a la Autoridad discriminar y adjudicar la propuesta.

Ante esta situación y, de conformidad con el artículo 5° de las Bases Administrativas Generales, es dable concluir que se debe interpretar la referida norma de modo que cada una de sus partes guarden coherencia en su conjunto y, en definitiva, permitan llegar al resultado al que está dirigido todo procedimiento de licitación que es permitir a la Autoridad decidir el proceso licitatorio adjudicando a aquel de los proponentes que hubiere presentado la oferta más conveniente para los intereses de la Administración.

De ahí que sería correcto el proceder del Servicio de Salud de Magallanes en orden a estimar que la calificación de las ofertas correspondía efectuarla de conformidad al único procedimiento que está lógica y claramente explicitado en las Bases, proponiendo adjudicar la propuesta al oferente que obtuvo el mayor puntaje que resultó de aplicar la escala de evaluación correspondiente a ese proceso y de lo cual se da una motivación detallada en el Informe de Evaluación Técnico-Económica de la Comisión de Evaluación de esta licitación.

Parecer que se ha expresado explícitamente por dicha entidad en el ya mencionado oficio ordinario N° 1.775, donde haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 13 de las Bases Administrativas, en cuanto a que "la aclaración o interpretación de vacíos, omisiones,

contradicciones e información discordante, antes o después de la adjudicación de las obras, será dada por la Unidad Técnica, sin perjuicio de las facultades de Contraloría General de la República", señaló que "procedía aplicar para el cálculo los parámetros mencionados en el artículo 14, sin considerar la tabla que erróneamente se incorporó en el mismo artículo".

En tales circunstancias, es razonable concluir que la inclusión del cuadro mencionado constituyó un error de la Administración, que si bien aparentemente pudo producir una confusión en el procedimiento de calificación conforme al cual se debe decidir el concurso, dicha inconsistencia puede ser superada mediante la aplicación armónica las mismas Bases, por lo que este vicio no resulta ser de una entidad suficiente que afecte la validez y legalidad del procedimiento licitatorio.